

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 608/2531

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรฯ

โจทก์

นายสุวรรณ พวงแก้ว กับพวก

จำเลย

นายสุวรรณ พวงแก้ว ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายรัตนะ ว่าบ้านเลน ทนายจำเลยที่ 4

ที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกา คดีมีทางชนะโปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 128 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน
14,044.50 บาทให้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี ของต้นเงิน 7,000
บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบร่วมกับ
จำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 5 เฉพาะต้นเงิน 7,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบสอง
ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2518 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2523 หักด้วยเงิน
998.25 บาทแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 126,125)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 4 หรือที่ 5 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 14,044.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี ของต้นเงิน 7,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ไว้ในระหว่างฎีกา หรือถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงิน 7,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 4 หรือที่ 5 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 14,044.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี ของต้นเงิน 7,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ไว้ในระหว่างฎีกา หรือถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงิน 7,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ